

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6560/2539

นาง จำ ปี พา นิษฐ์
นาย สุข สันต์ ศ รี ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสี่

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
ภาค 1 รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงโดยมิได้ระบุให้ผู้พิพากษาคณะใดเป็นผู้พิจารณา
รับรองเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรค
สี่

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส.3 ก.
เลขที่ 1460 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ และให้เพิกถอน น.ส.3 ก. เลข
ที่ 1460 ตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทให้
เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 1460 ตำบลธาตุ อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จ
จริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ราคาทรัพย์สินอันเป็นจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน
ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งจำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้
พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับรองให้ฎีกาในข้อ
เท็จจริงเห็นว่า ตามคำร้องขอให้ผู้พิพากษาอนุญาตให้ฎีกาของจำเลยดังกล่าวมิได้ระบุ
ให้ผู้พิพากษาค้นใดในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นผู้พิจารณารับรองจึง
เป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสี่ ทั้ง
นางสาวอินทิรา จิวรัมย์ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงชื่อรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงมิได้
เป็นผู้นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลชั้นต้นด้วย คำสั่งรับฎีกาของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

ให้ยกฎีกาของจำเลย

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ